

La cession Dailly

Transformer ses factures en trésorerie sans attendre le paiement du client

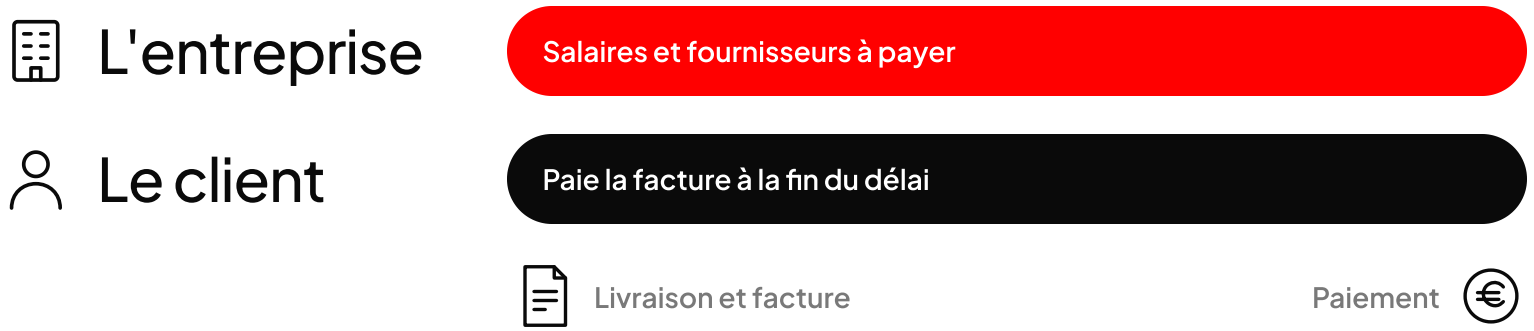
R5.04 DROIT DES ACTIVITÉS COMMERCIALES 2 · MME THOUEMENT

Lia Pletinckx-Ferry, Nafissa Mbaye, Romane Da Silva & Sofian Chtioui · BUT3 MDEE · IUT de Roubaix · 2026

Le trou de trésorerie

60 jours

Délai de paiement maximal entre professionnels



45 jours
fin de mois, si le contrat le prévoit

13 Md€
de trésorerie en plus pour les PME sans retards de paiement

13,4 jours
de retard de paiement en France, fin 2025

Sources : Code de commerce, art. L. 441-10 ; Lamy ; Banque de France, Observatoire des délais de paiement, 24/09/2026, (consulté le 15/10/2026)

De l'huissier au bordereau

AVANT 1981



Signification par huissier

Lourd

Coûteux

LOI DAILLY



Un simple bordereau

Rapide

Simple

Sources : Code civil, ancien art. 1690 ; Banque de France, fiche 421 ; Dalloz ; Lamy, (consulté le 15/10/2026)

Une loi, un code

1981

2 janvier

Loi Dailly

Loi n° 81-1, du nom du sénateur Étienne Dailly

Cession de créances professionnelles

Par la seule remise d'un bordereau

Code monétaire et financier

Articles L. 313-23 à L. 313-35

1981
Loi Dailly

1984
Loi bancaire, qui la modifie

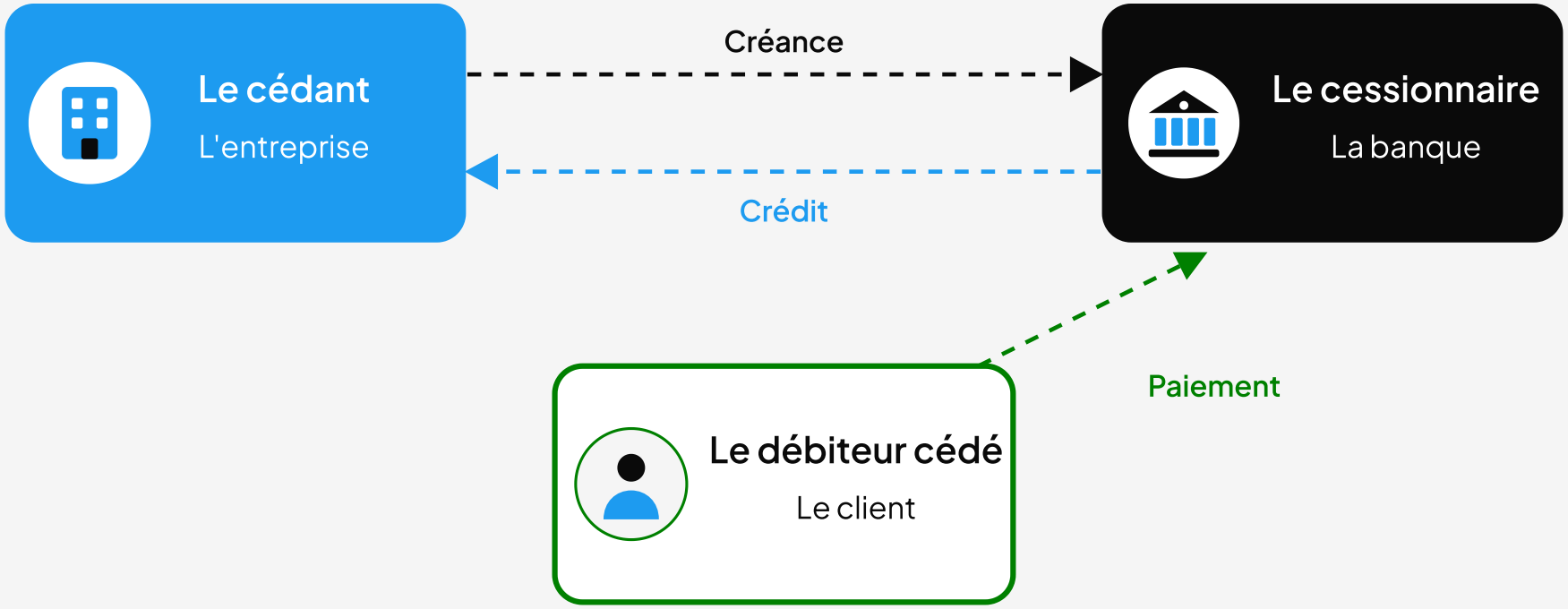
2001
Code monétaire et financier

2016
Fin de la signification dans le Code civil

2025
Bordereau électronique

Sources : Légifrance ; Sénat ; Banque de France, fiche 421 ; Dalloz ; Lamy droit du financement, (consulté le 15/10/2026)

Trois acteurs



Sources : Banque de France, fiche 421 ; Légifrance, art. L. 313-23 ; Dalloz, (consulté le 15/10/2026)

Trois conditions

1 **Un crédit**
Par un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA



2 **Une créance professionnelle**
Entre professionnels



3 **Une créance liquide et exigible**
Même à terme, ou future



Sources : Légifrance, art. L. 313-23 ; Dalloz ; Lamy, (consulté le 15/10/2026). Textes recherchés avec Claude.

Un exemple fil rouge

10 000 €

Facture de Dupont, entreprise de peinture, due dans 60 jours



Dupont

Le cédant : l'entreprise qui veut son argent



La banque

Le cessionnaire : elle reçoit la créance



Martin

Le débiteur cédé : le client qui doit les 10 000 €

Source : Légifrance, Code monétaire et financier, art. L. 313-23 et suivants, (consulté le 21/10/2026)

La date du bordereau fixe le transfert

L. 313-27

Code monétaire et financier

Effet entre les parties

Dupont et la banque sont liés dès la remise

Opposable aux tiers

Les autres créanciers doivent en tenir compte

La date inscrite sur le bordereau

Apposée par la banque ; le jour du paiement de la facture n'a aucune importance

Un bordereau sans date ne produit aucun effet

Sources : Légifrance, Code monétaire et financier, art. L. 313-25 et L. 313-27, (consulté le 21/10/2026)

Protégée de la faillite du cédant

PROTECTION



La cession reste efficace

- Sortie du patrimoine
- Pas de saisie
- Sûretés transférées

mais

LIMITES



Deux exceptions

- Période suspecte : 18 mois
- Cession en garantie

Sources : CMF, art. L. 313-27 ; Cass. com., 07/12/2004, n° 02-20.732 ; C. com., art. L. 631-8, (consulté le 21/10/2026)

Trois situations pour le client

1 Non informé
Il paie Dupont, qui reverse à la banque



2 Notifié
Il paie la banque, et garde ses exceptions



3 Acceptation
Il paie la banque, sans exception possible



Sources : Légifrance, art. L. 313-28, L. 313-29, R. 313-15 ; Cass. com., 17/12/2013, n° 12-26.706, (consulté le 21/10/2026)

L'acceptation, un formalisme strict

MANULI AUTO, 2003



6 sur 9

factures refusées

La lettre du débiteur n'était pas rédigée dans les termes de la loi : ce n'était pas une acceptation.

ACCEPTATION TROP TÔT



Sans portée

avant la date du bordereau

Il faut la confirmer par un acte conforme, signé après cette date.

Sources : Cass. com., 29/10/2003, n° 01-02.512 ; Cass. com., 03/11/2015, n° 14-14.373 ; Légifrance, art. L. 313-29, (consulté le 21/10/2026)

La garantie du cédant

Garant solidaire
Le signataire du bordereau garantit le paiement, art. L. 313-24

Clause de non-recours
Une convention peut écarter cette garantie

Demande amiable d'abord
La banque la justifie, sauf convention contraire

HEXGO CONSTRUCTIONS, 2017

Condamnation cassée

La banque avait poursuivi la caution du cédant sans avoir d'abord demandé le paiement à la commune débitrice.

Sources : Légifrance, art. L. 313-24 ; Cass. com., 18/01/2017, n° 15-12.951 ; Cass. com., 05/06/2012, n° 11-18.210, (consulté le 21/10/2026)

Les avantages

POUR L'ENTREPRISE



La rapidité

Un bordereau remis à la banque, sans huissier ni formalité en plus.

Trésorerie tout de suite

Un seul bordereau

POUR LA BANQUE



La sécurité

Sûretés et accessoires transférés de plein droit, opposable dès la date du bordereau.

Pas de saisie des autres créanciers

Sources : Légifrance, Code monétaire et financier, art. L. 313-23 et L. 313-27, (consulté le 21/10/2026)

Première limite : le formalisme

Sans date

Aucun effet, même avec une notification au client



15 mars 2023

Bordereau sans date : privé de tout effet, la notification ne répare pas l'oubli



14 février 2024

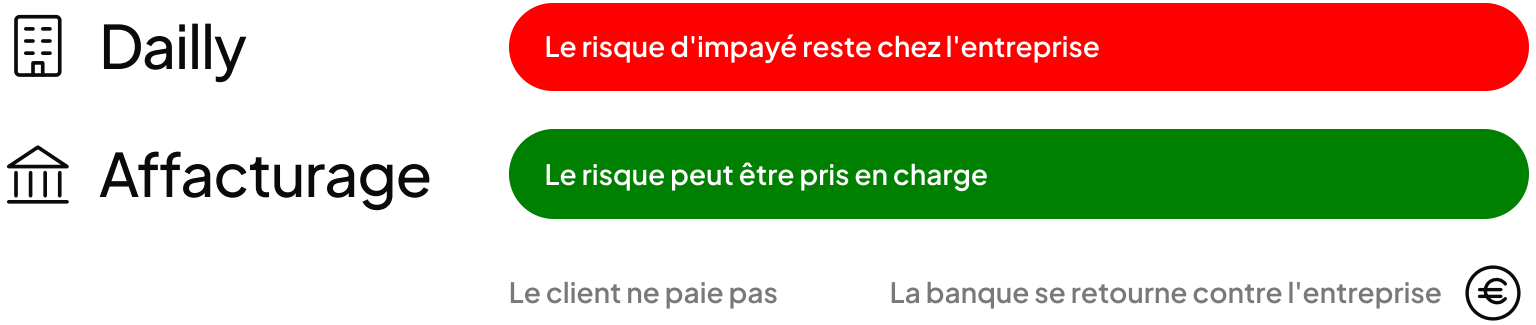
Sans bordereau complet, la cession n'est pas opposable au client, même notifié

Sources : Légifrance, art. L. 313-23 ; Cass. com., 15/03/2023, n° 21-24.490 ; Cass. com., 14/02/2024, n° 22-14.784, (consulté le 21/10/2026)

Deuxième et troisième limites : le coût et le risque

Intérêts et commissions

La banque se rémunère : cher pour une entreprise déjà fragile



Sources : Légifrance, art. L. 313-24 ; Dalloz ; Lamy droit du financement, (consulté le 21/10/2026)

Quatrième limite : le client et la banque



Le client qui accepte

Engagé envers la banque, il ne peut plus opposer un défaut de marchandise ou de prestation

L. 313-29



La banque, si le client n'a pas accepté

Elle subit ses exceptions, et doit vérifier que les factures sont réelles

Factures fictives

Sources : Légifrance, art. L. 313-29 ; Dalloz ; Lamy droit du financement, (consulté le 21/10/2026)

Dailly ou affacturage ?

CESSION DAILLY



Mobiliser ses factures auprès de sa banque

Rapide

Sécurisée

Peu de formalités

AFFACTURAGE



Gestion complète du poste clients

Risque d'impayé possiblement pris en charge

Sources : Légifrance, art. L. 313-23 et suivants ; Dalloz ; Lamy droit du financement, (consulté le 21/10/2026)

Axes d'amélioration (page pour nous, à retirer avant le passage)

Sofian

SLIDES 1 À 6 · ≈ 5 MIN 15

SLIDES

La slide 4 est la plus chargée : garder la frise ou la liste, pas les deux.

À DIRE

Couper 30 secondes : un chiffre et une date par slide, sans les lire.

Lia

PARTIE 2 · BORDEREAU

SLIDES

À ajouter entre les slides 6 et 7 : mentions du bordereau, escompte ou garantie. Son texte n'est pas encore dans le Doc.

À DIRE

Finir sur la date du bordereau, que Romane reprend juste après.

Romane

SLIDES 7 À 12 · ≈ 5 MIN 40

SLIDES

Une idée par slide, bonne progression. La slide 12 est la plus dense.

À DIRE

Trop long pour 5 minutes : ne citer qu'un arrêt à l'oral et expliquer « opposable aux tiers », « exceptions », « garant solidaire » avec des mots simples.

Nafissa

SLIDES 13 À 17 · ≈ 3 MIN 15

SLIDES

Les slides 14 à 16 reprennent des points de Romane : les présenter comme un bilan.

À DIRE

Il reste 1 min 30 : définir l'affacturage avant la conclusion et reprendre Dupont et Martin en exemple.

Pour tout le groupe : garder Dupont et Martin dans toutes les parties, le même vocabulaire (cédant, cessionnaire, débiteur cédé), préparer les transitions et chronométrer l'ensemble : 20 minutes. **Références vérifiées sur Légifrance le 21/10 :** quelques points à corriger dans vos textes du Doc (liste de vérification).

Durées estimées à 150 mots par minute, d'après les notes orateur (touche N)